[١٩] أَبْوَابُ الْأَضَاحِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَةِ

١٥٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِيْنِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ .....

سهر: قوله: الأضحية: [وهي اسم لما يذبح تقربا إلى الله مما يجوز ذبحها في الشرع. (اللمعات)] بضم همزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها. (اللمعات)

قوله: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر إلخ: "من" زائدة لتأكيد الاستغراق أي عملاً، "يوم النحر" بالنصب على الظرفية، "أحب" بالنصب صفة "عمل"، وقيل: بالرفع، وتقديره: هو أحب. قوله: من إهراق الدم: أي صبّه. قوله: إنه: الضمير راجع إلى ما دلّ عليه إهراق الدم. قوله: بقرونها: جمع القرن. "وأشعارها" جمع الشعر. "وأظلافها" جمع ظلف. والتأنيث في الضمائر باعتبار الجنس. قوله: وإن الدم ليقع من الله إلخ: أي من رضاه.

قوت: قوله: أبواب الأضاحي: قال ابن العربي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، قال: وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح. قال العراقي: قد صحح الحاكم حديث عائشة الذي أخرجه المصنف، وصحح أيضًا حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة. قوله: أحب إلى الله من إهراق الدم: قال ابن العربي: لأن قربة كل وقت أخص به من غيرها وأولى، ولأجل ذلك أضيف إليه. ثم هو محمول على غير فروض الأعيان كالصلاة.

قوله: ليأتي يوم القيامة بقرونها إلخ: قال العراقي: يريد أنها تأتي بذلك فتوضع في ميزانه كما صرَّح به في حديث علي.

قوله: وإن الدّم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض: قال العراقي: أراد أن الدم وإن شاهده الحاضرون يقع على الأرض، فيذهب ولا ينتفع به، فإنه محفوظ عند الله لا يضيع، كما في حديث عائشة: أن الدم وإن وقع في التراب، فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة، رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الضحايا.

بِمَكَانٍ سهر قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيْبُوْا سهر قوت بِهَا نَفْسًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَأَبُو الْمُثَنَّى اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيْدَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْأُضْحِيَّةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ». وَيُرْوَى: «بِقُرُوْنِهَا».

سهر: قوله: بمكان: أي بموضع قبول. قوله: قبل أن يقع من الأرض: أي يقبله تعالى عند قصد الذبح قبل أن يقع دمه على الأرض. قوله: فطيبوا بها: أي بالأضحية، "نفسًا" تمييز عن النسبة، قال ابن الملك: الفاء جواب شرط مقدّر، أي إذا علمتم أنه تعالى يقبله ويجزيكم بها ثوابًا كثيرًا، فلتكن أنفسكم بالتضحية طيبة غير كارهة لها. (المرقاة)

قوت: قوله: فطيبوا بها نفسًا: قال العراقي: الظاهر أن هذه الجملة مدرجة من قول عائشة، وليست بمرفوعة؛ لأن في رواية أبي الشيخ عن عائشة أنها قالت: "يا أيها النَّاس! ضحُّوا وطيبوا بها نفسًا؛ فإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما من عبد يوجه أضحيته إلخ، الحديث.

* * * *

(٢) بَابٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ عرف

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. سهر سهر قوت سهر قوت عرف سهر سهر قوت

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وجَابِرٍ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي رَافِعٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنهم. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: بكبشين: الكبش: الفحل إذا أثنى، أو إذا خرجت رباعيته، وفيه إشارة إلى أن الذكر أفضل من الأنثى؛ فإن لحمه طيب. قوله: أقرنين: أي طويل القرنين أو عظيمهما. (المرقاة)

قوله: أملحين: من الملحة، وهي بياض يخالطه السواد، وعليه أكثر أهل اللغة، وقيل: بياضه أكثر من سواده.

قوله: ذبحهما بيده: [وهو المستحب لمن يعرف الذبح.]

قوله: على صفاحهما: [في "النهاية": صفح كل شيء جهته وناحيته. (المرقاة)]

قوت: قوله: أقرنين: قال النووي: الأقرن ما له قرنان حسنان.

قوله: أملحين: قال العراقي: "في المراد بالأملح خمسة أقوال، أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، قاله النسائي وجزم به أبو عبيد في غريبه، ورجحه الهروي، وقيل: هو الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابي. وقيل: هو الذي فيه بياض وسواد. من غير تقييد بكون البياض أكثر، وهو ظاهر كلام الجوهري، وقيل: هو الذي يخالط بياضه حمرة وهو قول أبي حاتم. وقيل: الأسود يعلوه حمرة.

قوله: على صفاحهما: قال العراقي: أي صفحة عنق الذبيحة.

عرف: **أفضلية التضحية بالكبش**: قوله: باب إلخ: أضحية الكبش عندنا أولى.

معنى الأملح: قوله: أملحين إلخ: الأملح: مختلط السواد والبياض، وهذا المعنى في هذا الموضع، وتختلف معانيه بحسب اختلاف المواضع مثل لفظ الأشهل.

١٥٤٣ - حَدَّثَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ (قوت) يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا (عرف) عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَرَنِي بِهِ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا. (فلا أتركه) هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنْ الْمَيِّتِ (شيخ) وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة قَبْلَ رَقْمِ: (١٥٤٣): [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْمَيِّتِ].

قوت قوله: كان يضحي بكبشين أحدهما عن النَّبي ﷺ: قال البلقيني: هذا من خصائصه ﷺ. وذكر بعض المتأخرين وهو الشمس البلالي في "مختصر الإحياء" أنه يتأكد أضحيته عن رسول الله ﷺ. وقد أشكل ذلك على أهل المغرب فأرسلوا إليَّ فيه سؤالا من تونس في سنة ثلاث وتسع مائة فكتبت لهم عليه جوابًا مطولاً وأرسلته إليهم، وجاءني في هذا العام - عام أربع - كتاب من عندهم يذكرون أنه قد زال عنهم الإشكال بما كتبته إليهم، ويلهجون بالدعاء لي، والجواب المذكور مودع في الفتاوى.

عرف: **حكم الأضحية عن الميت والوصية بها:** قوله: أحدهما عن النبي ﷺ إلخ: الأضحية عن الميت إثابة جائزة، ولا تنوب إلا بالوصية، وإذا أوصى فيلزم، وإلا حكمها حكم أضحية الحي، قال ابن وهبان في منظومته:

وعن ميت بالأمر الزم تصدقاً وإلا فكُلْ منها وهذا المحرّر

شيخ: قوله: أن يضحي عن الميت: تجوز الأضحية فإن كانت بأمر الميت فلا يجوز الأكل منها، بل يتصدّق بالجميع، وإن لم تكن بأمره فيجوز الأكل، ويجوز الجذعة من الضأن ولا يجوز من غيرها، وأما جواز الجذعة من الضأن بشرط أن تكون مساويًا بما تم عليه الحول، وتجوز مكسورة القرن بشرط أن لا يبلغ صدمة الكسر إلى جوف دماغه، فالنهي عن مكسورة القرن للتنزيه.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا يُضَحِّيَ، وَإِنْ ضَحَّى فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا.*

(٣) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِي

١٥٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ، سهر قوت يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا»: [قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيْكٍ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قَالَ مُسْلِمٌ: اسْمُهُ الْحَسَنُ.]

سهر: قوله: فحيل: كـ"كريم"، هو القوي الخلق كثير اللحم. (اللمعات)

قوله: يأكل في سواد إلخ: كناية عن سواد الفم، وعن سواد القوائم، وعن سواد العين.

قوت: قوله: فحيل: قال في "النهاية": هو المنجب في ضرابه، واختاره على الخصي والنعجة طلب نبله وعظمه، وقيل: الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه.

قوله: يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد: قال العراقي: المراد ما حول فمه أسود، وأن قوائمه سود وأن ما حول عينيه أسود.

* * * *

(٤) بَابُ مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ الأَضَاحِي

١٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ - رَفَعَهُ - قَالَ: لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا (قوت)، وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا (سهر)، وَلَا بِالْمَرِيْضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلَا بِالْعَجْفَاءِ (قوت سهر عرف عرجها سهر) الَّتِي لَا تُنْقِي.

١٥٤٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ، عَنْ البَرَاءِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنْ البَرَاءِ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: بين ظلعها: بسكون اللام ويفتح، وهو أن يمنعها المشي. قوله: عورها: بفتحتين، أي عماها في عين، وبالأولى في العينين. قوله: بالعجفاء: أي المهزولة. قوله: لا تنقي: من الإنقاء، قال التوربشتي: وهي المهزولة التي لا نقي لعظامها، يعني لا مخّ لها من العجف. (المرقاة)

قوت: قوله: ظلعها: قال العراقي: بفتح الظاء المعجمة، وسكون اللام، وآخره عين مهملة، العرج هذا هو المعروف في اللغة، كما في "المحكم" و"الصحاح" بضبط النسخ الصحيحة، وبه صرح صاحب "النهاية": أنه بسكون اللام، ولكن المشهور على ألسنة كثير من أهل الحديث فتح اللام، وذكر صاحب "النهاية": أن المفتوح اللام هو المَيل. قوله: ولا بالعجفاء: هي المهزولة التي لا تُنْقي - بضم أوله وسكون النون وكسر القاف - أي لا نقي لها، والنقي: المخ الذي في العظام. "لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز". قال العراقي: ورد من رواية غيره أخرجه أبو الشيخ في الأضاحي والحاكم وصححه من رواية أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء.

عرف: **شرح الحديث**: قوله: التي لا تنقي: النقية: المخ إذا ذهب بعض العضو، فالعبرة عندنا للثلث أو الربع أو النصف، والمختار لعله النصف ويطلب التفصيل في الفقه.

(٥) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَضَاحِي

١٥٤٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ،* عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ (سهر قوت) الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، (عرف) وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، (سهر) وَلَا خَرْقَاءَ.

١٥٤٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: «الْمُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ: مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ، وَالشَّرْقَاءُ: الْمَشْقُوْقَةُ، وَالْخَرْقَاءُ: الْمَثْقُوبَةُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ»: [الصَّائِدِيِّ، وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ.]

سهر: قوله: أن نستشرف العين والأذن: أي نتأملهما حتى لا يكون فيهما نقصان يمنع عن جواز التضحية بها، و"المقابلة" بفتح الباء، وهو ما يقطع من قبل أذنها، أي مقدمها شيء. و"المدابرة" أيضًا بفتح الباء، وهي التي قطع من دبر أذنها. (اللمعات) قوله: ولا شرقاء: أي مشقوقة الأذن طولاً من الشرق، وهو الشقّ، و"الخرقاء" مشقوقة الأذن ثقبًا مستديرًا، وقيل: "الشرقاء" ما قطع أذنها طولاً، و"الخرقاء" ما قطع أذنها عرضًا. (المرقاة)

قوت: قوله: أن نستشرف العين والأذن: اختلف في المراد هل هو من التأمل والنظر، من قولهم: "استشرف" إذا نظر من مكان مشرف مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل؟ أو هو من "تحري الأشرف" بأن لا يكون في عينه =

عرف: معنى المقابلة والمدابرة: قوله: بمقابلة ولا مدابرة إلخ: قيل: "المقابلة" التي قطع الطرف العالي من أذنها، و"المدابرة" التي قطع الطرف السافل، وتغير آخر أيضاً.

وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيُّ كُوْفِيٌّ. وَشُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ الْقَاضِي يُكَنَى أَبَا أُمَيَّةَ. وَشُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ كُوْفِيٌّ، وَهَانِئٌ لَهُ صُحْبَةٌ. وَكُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ»: [قَوْلُهُ: «أَنْ نَسْتَشْرِفَ» أَيْ نَنْظُرَ صَحِيْحًا.]

قوت = ولا في أذنه نقص، وقيل: المراد به غير العضوين المذكورين؛ لأنه يدل على كونه أصيلاً في جنسه. قال الجوهري: "أذن شرفاء" أي طويلة، والقول الأول هو المشهور.

قوله: وشريح بن النعمان الصائدي إلخ: قال العراقي: فاته رابع، وهو شريح بن أمية، ذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: يروي عن علي، وليس بالقاضي، وقال فيه أبو أحمد الحاكم في "الكنى": مولى عنبسة بن سعيد، روى عنه أبو مكين نوح بن ربيعة الأنصاري، عن أبي كِباش، بكسر الكاف وبالباء الموحدة وآخره شين معجمة، لا نعرف اسمه ولا حاله، ولا له ذكر إلا في هذا الحديث، ولم يرو عنه غير كدام بن عبد الرحمن.

* * * *

(٦) بَابٌ فِي الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِي

عرف سهر

١٥٤٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كِدَامِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ قَالَ: جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، أي للتجارة لعدم رغبة الناس فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نِعْمَ أَوْ نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ». قَالَ: فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ.

كناية عن المبالغة في الشراء

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا، وَجَابِرٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ* غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَوْقُوفًا. **

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيثٌ»: [حَسَنٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مَوْقُوفًا»: [وَعُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.]

سهر: قوله: الجذع: قال الشيخ في "اللمعات": قال في "الهداية": الجذع من الضأن في مذهب الفقهاء: ما تمّ عليه ستة أشهر، وقال: وذكر الزعفراني أنه ما تم عليه سبعة أشهر، وقال: إنما يجوز إذا كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعيد.

عرف: جواز التضحية بالثني والمراد من الثني: قوله: باب إلخ: تصح عندنا الثني، وهو ابن حول من المعز، وابن حولين من البقر، وابن خمس من البعير، وابن فوق ستة أشهر من الضأن، بشرط أن يشبه ابن سنة، وأما قيد الألية في الضأن ابن ستة فقيد اتفاقي ذكره بعض المصنفين، وأما إرادة ابن فوق ستة أشهر بالجذع فخلاف اللغة، ونقول: يؤيدنا توارث السلف.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ. سهر

١٥٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُوْدٌ أَوْ جَدْيٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ». قَالَ وَكِيْعٌ: الْجَذَعُ يَكُوْنُ ابْنَ سبْعَةٍ أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. عرف قوت حلي هما من أولاد المعز

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صحيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ الضَّحَايَا فبقِيَتْ جَذَعَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا أَنْتَ».

١٥٥١ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

سهر: قوله: يجزئ في الأضحية: [وعليه الحنفية، كذا في "الهداية".]

قوت: قوله: عتود: قال الجوهري: هو من أولاد المعز ما قوي ورعي، وأتى عليه حول. وقال أبو موسى المديني: هو الصغير من أولاد المعز.

عرف: معنى العتود والجدي وتوجيه الروايات: قوله: فبقي عتود أو جدي إلخ: العتود: ابن أربعة أشهر، والجدي: ابن ستة، ودلت الروايات أن هذا من خصوصية هذا الرجل.

حلي: قوله: قال وكيع: الجذع يكون ابن سبعة أو ستة أشهر: قلت: فيه تفسير الجذع من وكيع موافقًا للحنفية.

(٧) بَابٌ فِي الْاِشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ (قوت)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا (سهر) فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيْرِ عَشَرَةً. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْأَشَدِّ الْأَسْلَمِيِّ* عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، وَأَبِي أَيُّوْبَ ﷺ. وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوْسَى.

١٥٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ (حلي) عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ: [السُّلَمِيِّ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «الْأَسْلَمِيِّ».

سهر: قوله: فاشتركنا في البقرة سبعة: بالنصب على تقدير: "أعني" بيانًا لضمير الجمع، قال الطيبي: وقيل: نصب على الحال، وقيل: مرفوع بدلاً من ضمير "اشتركنا"، "وفي البعير عشرة" قال المظهر: عمل به إسحاق بن راهويه، وقال غيره: إنه منسوخ بما هو من قوله: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، والأظهر أن يقال: معارض بالرواية الصحيحة، وأما ما ورد في البدنة سبعة أو عشرة فهو شاكّ، وغيره جازم بالسبعة. (المرقاة)

قوت: قوله: عن علباء: بكسر العين المهملة وسكون اللام وبالباء الموحدة ممدودًا. قوله: ابن أحمر: براء آخره.

حلي: قوله: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة: قلت: حجة الجمهور، والعشرة منسوخ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُجْزِئُ أَيْضًا الْبَعِيْرُ عَنْ عَشَرَةٍ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا* عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ ابْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا. قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ المَنْسِكَ (سهر). قُلْتُ: فَمَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ؟ فَقَالَ (حلي): لَا بَأْسَ، أُمِرْنَا - أَوْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

١٥٥٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ (سهر).

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة قَبْلَ رَقْمِ: (١٥٥٤): [بَابٌ فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ].

سهر: قوله: إذا بلغت المنسك: وفي "الهداية": ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب؛ لقوله عليه السلام: استشرفوا العين والأذن، ويجوز أن يضحّي بالجمّاء، وهي التي لا قرن لها؛ لأن القرن لا يتعلّق به مقصود، وكذا مكسورة القرن.

قوله: بأعضب القرن والأذن: أي مكسور القرن ومقطوع الأذن، قاله ابن الملك، فيكون من باب "علفتها تبنًا وماءً باردًا"، وقيل: مقطوع القرن والأذن، والعضب: القطع. وفي "المهذب": أنه يجوز الجماء وهي التي لا قرن لها، =

حلي: قوله: قلت: فمكسورة القرن؟ فقال: لا بأس: قلت: فيه حجة الحنفية في مكسورة القرن، والنهي تنزيهي.

قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: الْعَضَبُ: مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

١٥٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوْبَ رضي الله عنه: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟

فَقَالَ: كَانَ (حلي) الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ، حَتَّى (سهر) تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هُوَ مَدِيْنِيٌّ،

سهر = أو كان مكسورًا، أو ذهب غلاف قرنها، فيكون النهي تنزيهًا. وفي "الفائق": العضب في القرن: الداخل الانكسار، ويقال للانكسار في الخارج: القصم. قال ابن الأنباري: وقد يكون في الأذن إلا أنه في القرن أكثر. (المرقاة) قوله: حتى تباهى الناس: أي تفاخروا وتكاثروا، فصارت أي التضحية كما ترى أي مفاخرة، قال محمد: كان الرجل يكون محتاجًا أي إلى اللحم أو فقيرًا، لا يجب عليه الأضحية، فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه، فيأكل هو ويطعم أهله، أي فهذا تأويل الحديث، فأما شاة واحدة تذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية أي بطريق الوجوب، فهذه لا تجزئ، ولا تجوز شاة إلا عن الواحد، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. (الموطأ وشرحه)

عرف: **اختلاف الأئمة في إجزاء الشاة الواحدة عن أهل البيت وتمسك الإمام مالك** رحمه الله **بحديث الباب والجواب عنه**: قوله: باب إلخ: قال مالك رحمه الله: تنوب أضحية واحدة عن أهل بيت واحد وإن كان أهل بيت خمسين نفساً، وفي مذهب الشافعي تفصيل، وقلنا: لا تجزئ شاة إلا عن واحد، وتمسك مالك رحمه الله بحديث الباب، ونقول: إن المراد الاشتراك في اللحم لا الاشتراك في أداء الأضحية، وهذا شائع في عرفنا أيضاً، وتجوز في بقرة سبع أنفس، ويجب نصوح النية للقربة لا اتحاد النية، فيجوز أن ينوي رجل الأضحية وآخر العقيقة.

حلي: قوله: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته: قلت: أي باعتبار الانتفاع، وإلا فلا يجوز الشاة لأكثر من واحد.

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ فَقَالَ: «هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي». وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تُجْزِئُ الشَّاةُ إِلَّا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

(٩) بَابٌ *

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْأُضْحِيَّةِ: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ. فَأَعَادَهَا عَلَيْه، فَقَالَ: أَتَعْقِلُ؟ ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.** وَالْعَمَلُ (حلي) عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ (سهر) بِوَاجِبَةٍ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ].

سهر: قوله: ليست بواجبة: قال الشيخ في "اللمعات": اختلفوا في أن الأضحية واجبة أو سنة، فذهب أبو حنيفة وصاحباه وزفر والحسن أنها واجبة على كل حرّ مسلم مقيم موسر، وعند الشافعي وفي رواية عن أبي يوسف سنة مؤكدة، وهو المشهور المختار في مذهب أحمد، وفي رواية عنه: أنه واجب على الغني، وسنة على الفقير، =

حلي: قوله: هذا عمن لم يضح من أمتي: قلت: هذا عند الجمهور محمول على هبة الثواب لهم بعد الذبح عن نفسه. قوله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة: قلت: هذا كما ترى لا ينفي الوجوب، وقد ثبت وجوبه بدليل.

١٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(١٠) بَابٌ فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (عرف)

١٥٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ». قَالَ: فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ (سهر) فِيهِ مَكْرُوهٌ (قوت عرف)، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي؛ لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي.

سهر = وفي "رسالة ابن أبي زيد" في مذهب مالك: أنه سنة واجبة على من استطاعها، ودليل الوجوب ما روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن مخنف بن سليم قال: كنا مع رسول الله ﷺ بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية، وهذا صفة الوجوب، وقال ﷺ: من وجد سعةً ولم يضحّ، فلا يقربنّ مسجدنا أو مصلانا، ومثل هذا الوعيد لا يليق إلا بترك الواجب، كذا في "الهداية".

قوله: اللحم فيه مكروه: يعني بسبب كثرة اللحم وكثرة النظر إليه يتشبّع الطبع ويتنفّر، وفي أول اليوم لا يكثر اللحم، فلهذا إني عجلت إلخ. (مولانا)

قوت: قوله: هذا يوم اللحم فيه مكروه: اختلف الشارحون وأصحاب الغريب في ضبط اللحم، هل هو بإسكان الحاء أو فتحها؟ فالمشهور على ألسنة قراء الحديث الإسكان. وقال القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: صوابه اللحم بفتح الحاء، أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه، "واللحم" بفتح الحاء، اشتهاء اللحم. =

عرف: **أول وقت التضحية**: قوله: باب إلخ: يضحي من عليه الجمعة بعد الصلاة، ومن لا جمعة عليه بعد صبح يوم العيد.

شرح قوله: "اللحم فيه مكروه": قوله: هذا يوم اللحم فيه مكروه إلخ: قيل: إن المعنى أن سؤال اللحم مكروه، وقال النووي رحمه الله: إن اللحَم بفتح الوسط بمعنى الحرص، أي حرص اللحم مكروه.

قَالَ: «فَأَعِدْ ذَبْحَكَ بِآخَرَ». فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهُوَ خَيْرُ نَسِيْكَتِكَ، وَلَا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ بَعْدَكَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَجُنْدَبٍ وَأَنَسٍ وَعُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهم.

وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُضَحِّيَ بِالْمِصْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَهْلِ الْقُرَى فِي الذَّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُجْزِئَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ، وَقَالُوْا: إِنَّمَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ.

سهر: قوله: عناق لبن: [وهي أنثى من أولاد المعز ما لم يتم عليه حول. (الدر)]

قوت = وقال ابن العربي: من قرأ بإسكان الحاء فهو غلط؛ لأن ذات اللحم لا تكره فيه، قال: وإنما الرواية والدراية بفتح الحاء، يقال: لحم الرَّجل يلحم لحمًا بكسر الحاء في الماضي، وفتحها في المستقبل والمصدر: إذا كان يشتهي اللحم، قال: ولهذا ورد في بعض الطرق: "هذا يوم يشتهى فيه اللحم" وفي رواية بدل "مكروه" مقرم بالقاف.

حلي: قوله: فأعد ذبحك بآخر: قلت: الأمر للوجوب، فدل على الوجوب.

* * * *

(١١) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

١٥٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ ﷺ. وَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَإِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مُتَقَدِّمًا ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ.

هذا منسوخ كما يجيء

(١٢) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

١٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيْلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوْا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا». سهر

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَنُبَيْشَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَأَنَسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ. وَحَدِيْثُ بُرَيْدَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

سهر: قوله: وأطعموا وادّخروا: قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالادّخار بعد ثلاث والتزوّد، وقد رخص ذلك رسول الله ﷺ بعد أن كان نهى عنه، فقوله الآخر ناسخ للأول، فلا بأس بالادّخار والتزوّد من ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. (الموطأ)

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضي الله عنها: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِي؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنَ النَّاسِ، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي، فَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ (سهر) فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ هِيَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

(١٣) بَابٌ فِي الْفَرَعِ[1] وَالْعَتِيْرَةِ

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا (سهر) فَرَعَ، وَلَا (سهر) عَتِيْرَةَ». وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَهُ.

---

(١) وفي نسخة: "الفرعة" بدل قوله: "الفرع".

سهر: قوله: الكراع: هو مستدقّ الساق من الغنم والبقر. (المجمع)

قوله: لا فرع: أي في الإسلام، وهو بفتحتين: أول ولد تنتجه الناقة، قيل: كان أحدهم إذا تمت إبله مائة قدم بكرة، فنحرها، وهو الفرع، وفي "شرح السنة": كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام، كالأضحية في الإسلام أي لله تعالى، ثم نسخ، ونهي عنه للتشبّه.

قوله: ولا عتيرة: وهي شاة تذبح في رجب، يتقرّب بها أهل الجاهلية، والمسلمون في صدر الإسلام، كذا في "المرقاة". وفي "اللمعات": قال التوربشتي: العتيرة كثير من العلماء لم يرها [أي جائزا]، ومنهم من لم يرَ بها بأسًا، وقد كان ابن سيرين يذبح العتيرة في شهر رجب؛ وذلك لأنهم رأوا النهي مخصوصًا بصنيع الجاهلية، فأما المسلم الذي يذبحه لله تعالى، فهو في سعة من أمره.

وَفِي الْبَابِ عَنْ نُبَيْشَةَ وَمِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ* رضي الله عنهما. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَتِيْرَةُ: ذَبِيْحَةٌ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهَا فِي رَجَبٍ، يُعَظِّمُوْنَ شَهْرَ رَجَبٍ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ. وَأَشْهُرِ الْحُرُمِ: رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ. وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيْقَةِ

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّهُمْ دَخَلُوْا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوْهَا عَنِ الْعَقِيْقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَمِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ»: [وَأَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ...].

سهر: قوله: باب ما جاء في العقيقة: العقيقة: هي الذبيحة عن المولود يوم سابعه اتفاقًا، وهي سنة عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: هي مباحة، وقيل: إنها مستحبة، وعن أحمد روايتان، أشهرهما أنها سنة. والثانية: أنها واجبة، واختارها بعض أصحابه، ثم عند مالك: الغلام والجارية سواء في ذبح شاة واحدة، ولا يمسّ رأس المولود بدم العقيقة اتفاقًا، وقال الحسن: يطلى رأسه بدمها، وقال الشافعي وأحمد: يستحبّ أن لا يكسر عظام العقيقة، بل يطبخ أجزاءً تفاؤلاً بسلامة عظام المولود. (شرح الموطأ)

عرف: **حكم العقيقة والرد على ما نسب إلى أبي حنيفة** رحمه الله: قوله: باب إلخ: نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقول بالعقيقة، والموهم إليه عبارة محمد رحمه الله في موطئه، والحق أن مذهبنا استحبابها لسابع بعد يوم الولادة أو للرابع عشر أو الحادي وعشرين، ويسميه في ذلك اليوم، وراجع الناسخ والمنسوخ للخامس، فقد ذكر عبارة عن محمد رحمه الله.

عَنْ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الجَارِيَةِ شَاةٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأُمِّ كُرْزٍ وَبُرَيْدَةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَسٍ وَسَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَحَفْصَةُ هِيَ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ.

سهر عرف

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ ﷺ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ العَقِيْقَةِ، فَقَالَ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا». هَذَا حَدِيْثٌ* صَحِيْحٌ.

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ، فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى».

أي الشعر أي اذبحوا

١٥٦٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ،.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر: قوله: مكافئتان: [أي مساويتان في السن، أي لا يعقّ عنه إلا بمسنة، وأقله أن يكون جذعا كما في الأضحية. (المجمع)]

عرف: **المراد من المكافئتان:** قوله: مكافئتان إلخ: المراد إما التساوي في السن، وإما بلوغهما إلى سن الأضحية، وعملنا بما في الحديث من الغلام والجارية، وصدقة الفضة قدر أشعار رأس الولد.

عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ* صَحِيْحٌ.

(١٥) بَابُ الْأَذَانِ (عرف) فِي أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ (سهر) فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ ﷺ بِالصَّلَاةِ. هَذَا حَدِيْثٌ** صَحِيْحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ.

وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَقِيْقَةِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، (أي مقاربتان في السن) وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا أَنَّهُ عَقَّ (سهر) عَنْ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِشَاةٍ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر: قوله: أذّن: ایں سنت است نزد ولادت از جهت در آوردن کلمته الله ودین اسلام در اول آمدن او بدنیا، و تخصیص باذان کرد زیراکه شیطان می گریزد نزد شنیدن اذان، و نقل کرده شده است از بعضے سلف (مراد عمر بن عبد العزیز است) که اذان گوید در گوش راست، واقامت در گوش چپ. (الترجمة)

قوله: عقّ عن الحسن بن علي بشاة: شیخ عبد الحق در ترجمه مشکوة گفته: ازیں حدیث معلوم شد که عقیقه بیک گوسفند هم می باشد، وابو داود از ابن عباس آورده که عقیقه کرد رسول خدا از حسن وحسین یک یک کبش، ونسائی از ابن عباس آورده دو دو کبش، وصاحب "سفر السعادة" =

عرف: **استحباب الأذان والإقامة في أذان المولود:** قوله: باب إلخ: يستحب الأذان في الأيمن والإقامة في الأيسر، وفي "عمل اليوم والليلة" لابن السني: أن الأذان يدفع مرض أم الصبيان عن الولد، وقال الشاه عبد العزيز ﷺ: إن الأذان أذان الصلاة، والصلاة صلاة الجنازة بعد الموت.

(١٦) بَابٌ

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ، سهر وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ». هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَعُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ.

(١٧) بَابٌ

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: بالخاء المعجمة كمنبر
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيْرَةٌ، هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ؟ مر بيانها
هِيَ الَّتِي تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيْثَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ.

سهر = گفته كه حديث شاة واحدة صحيح است، وليكن حديث: عن الغلام شاتان، اقوى واصح است، زيراكه جماعت از صحابه آن را روايت كرده اند.

قوله: الكبش: بفتح وسكون، الفحل من الغنم الذي يناطح. (اللمعات) نطح: شاخ زدن.

قوله: خير الكفن الحلة: أي الإزار والرداء فوق القميص، وهو كفن السنة، أو بدونه، وهو كفن الكفاية، كذا في "المرقاة". قال في "اللمعات": الحلة إزار ورداء من برد اليمن، ولا يطلق إلا على الثوبين، والمقصود - والله أعلم -: أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد، والثوبان خير منه، وإن أريد السنة والكمال فثلاث، على ما عليه الجمهور، ويحتمل أن يكون المراد أنه ينبغي أن يكون من برود اليمن، وروي أنه ﷺ كفن في حلّة يمانية وقميص، انتهى مختصرًا.

* * * *

(١٨) بَابٌ *

١٥٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً». فَوَزَنَتْهُ[1] فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (الملقب بالباقر) لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.

(١٩) بَابٌ

١٥٧٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا. هَذَا حَدِيْثٌ** صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [بَابُ الْعَقِيْقَةِ بِشَاةٍ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

---

(١) وفي نسخة: "فوزنَّاه" بدل قوله: "فوزنته".

قوت: قوله: محمَّد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب: هذا منقطع، وقد وصله الحاكم في "المستدرك" في رواية يعلى بن عبيد عن محمَّد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمَّد بن علي بن الحسين عن أبيه، عن جده علي.

١٥٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ المُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي».

حلي

سهر

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ إِذَا ذَبَحَ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ»، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ. وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.

سهر: قوله: وعمن لم يضح من أمتي: قال القاري: وفيه رائحة من الوجوب، فيكون محسوبًا عمن كان وجب عليه الأضحية و لم يضحّ، إما لجهالة، أو نسيان، أو غفلة، أو فقدان أضحية، وهذا كله رحمة لأمته المرحومة على عادته المعلومة.

حلي: قوله: بسم الله والله أكبر: قلت: صريح في جواز زيادة الواو، ولا دليل على كراهيتها.

* * * *

(٢٠) بَابٌ *

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ».

سهر قوت عرف

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [بَابٌ مِنْ العَقِيْقَةِ].

سهر: قوله: الغلام مُرتهن: بضم ميم وفتح هاء، بمعنى مرهون، أي لا يتمّ الانتفاع به دون فكّه بالعقيقة، أو سلامته ونشوه على النعت المحمود، رهينة بها أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبه في اللزوم بالرهن في يد المرتهن، وأجود ما قيل فيه قول أحمد: يريد إذا لم يعقّ عنه فمات طفلاً، لم يشفع في والديه، وقيل: معناه مرهون بأذى شعره؛ لقوله: فأميطوا عنه الأذى، وهو ما علق به من دم الرحم، هذا ما في "مجمع البحار" مع تقديم وتأخير. قال الطيبي: لا ريب أن أحمد بن حنبل ما ذهب إلى هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة والتابعين على أنه إمام من الأئمة الكبار، يجب أن يتلقّى كلامه بالقبول.

شيخ عبد الحق در ترجمه گفته: وبعضے مرتهن بفتح می خوانند، وایں خلاف استعمالِ لغت است، وزمخشری در "اساس" در باب مجاز گفته: کہ گفته می شود: فلاں رهن بكذا، ورهين ومرتهن به، یعنی ماخوذ است در بدل، وایں جا بایں معنی واقع است. كذا ذكره الطيبي.

قوت: قوله: الغلام مرتهن بعقيقته: قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل: المراد أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره، بدليل قوله: "وأميطوا عنه الأذى". =

عرف: **شرح قوله: "مرتهن بعقيقته" وضبط المرتهن**: قوله: الغلام مرتهن بعقيقته إلخ: في شرح هذه الجملة أقوال، والأرجح ما قال أحمد رحمه الله: بأن الولد إذا مات ولم يعق عنه، فلا يشفع في الوالدين، ولفظ "المرتهن" على صيغة المجهول، ولا يزعم أنه لازم، سيما إذا كان بعده باء، كما قال امرؤ القيس:

عميد القلب مرتهناً بذكر اللهو والطرب

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ[شيخ] أَنْ يُذْبَحَ عَنْ الغُلَامِ الْعَقِيْقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ، وَقَالُوْا: لَا يُجْزِئُ[عرف] فِي الْعَقِيْقَةِ مِنْ الشَّاءِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.

قوت = وقال ابن القيم في "كتاب أحكام المولود": اختلف في معنى هذا الارتهان، فقالت طائفة: هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه، قاله عطاء وتبعه عليه أحمد، وفيه نظر لا يخفى؛ إذ لا يقال لمن لم يشفع لغيره: إنه مرتهن، ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، فالمرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله، والأولى أن يقال: إن العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعنه في خاصرته، فكانت العقيقة فداء وتخليصًا له من حبس الشيطان له في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته، فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، يحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره، ومن جملة أوليائه، فشرع للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنًا، ولهذا قال: فأريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى. أمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان، ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال: "فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعته"، فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه، علم أنَّ ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر، والله أعلم بمراده ومراد رسوله.

عرف: **توجيه قوله: "لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية"**: قوله: لا يجزئ في العقيقة إلخ: أي الإجزاء المستحب، ولم يقل أحد بوجوبها.

شيخ: قوله: يستحبون إلخ: العقيقة مستحبة، الأفضل في اليوم السابع، وفي اليوم الرابع عشر والحادي وعشرين أيضًا مستحبة، وقال مشايخ الدين: لا يبقى الاستحباب بعد هذه الأيام يعني بعد الحادي وعشرين.

* * * *

(٢١) بَابٌ * عرف

١٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرٍو - أَوْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.**

وَالصَّحِيْحُ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ نَحْوَ هَذَا. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ كَانَ يَقُوْلُ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَإِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوْا: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ مِنْ الْمَدِيْنَةِ، فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ الْمُحْرِمُ. سهر

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ].

سهر: قوله: لا بأس أن يأخذ من شعره: قال علي القاري في "المرقاة شرح المشكاة": المستحب لمن قصد أن يضحي عند مالك والشافعي أن لا يحلق شعره، ولم يقلم ظفره حتى يضحّي، وإن فعل كان مكروهًا، وقال أبو حنيفة: هو مباح، ولا يكره، ولا يستحبّ، وقال أحمد بتحريمه، كذا في "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة".

عرف: حكم حديث الباب واستحباب المسألة المذكورة في حديث الباب: قوله: باب إلخ: للعلماء في الحديث كلام، وحسنه الترمذي، ومسألة حديث الباب مستحبة، والغرض التشاكل بالحجّاج، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلا يعارض ما ذكرت؛ لأنه عليه السلام بعث الهدي في غير ذي الحجة، وما ذكرنا في ذي الحجة.